



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIDI SANTOSO Bin MOH. MAKSUM;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapas Madya Gg. IV-D No.72 Kel. Tambaksari Kec. Gading Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat yang berkantor di kantor Posbakum, Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2587/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa *DIDI SANTOSO BIN MOH. MAKSUM* bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" serta telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *DIDI SANTOSO BIN MOH. MAKSUM* berupa Pidana Penjara selama *8 (delapan) tahun* potong tahanan, Denda sebesar Rp. *1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* Subs *4 (empat) bulan*.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan *netto ±6,424 gram*;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) skrop Sdari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. *1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)*;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. *2.000,- (dua ribu rupiah)*.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajarkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DIDI SANTOSO BIN MOH. MAKSUM, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September di tahun 2023, bertempat di Jl. Kenjeran Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi $\pm$ 5 (lima) gram”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Putra (DPO) melalui chat WA kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu seberat tertentu kemudian Sdr. Putra langsung memberikan harga dan terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan Sdr. Putra, kemudian Sdr. Putra meminta untuk pembayarannya terlebih dahulu melalui transfer atau pun setor tunai, setelah terdakwa mentransfer Sdr. Putra kemudian terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di tempat tertentu yang akan dipandu dimana posisi Narkotika jenis sabu tersebut berada setelah terdakwa mendapatkan ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika terdakwa memesan 5 (lima) gram maka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa bayar melalui transfer setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip yang tertulis “20” dan tertulis “SUPRI” yang mana dalam 2 (dua) plastik klip tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) paket plastik klip bertuliskan angka “20” yang terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu yang siap jual dengan harga jual masing-masing paket ukuran pahe dengan harga jual per poketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip dan bersisa sebanyak 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 3,34 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu bertuliskan “SUPRI” yang terdakwa bagi sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah laku terjual dengan harga masing-masing paket ukuran pahe dengan harga jual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laku terjual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran Supra dan bersisa 8 (delapan) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 3,41$ gram beserta pembungkusnyayang belum laku terjual

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mendapatkan kembali Narkotika jenis sabu dari Sdr. Putra, terdakwa medapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya, terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket plastik klip dengan rincian :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket ukuran pahe yang terdakwa jual perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah laku terjual dan bersisa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat $\pm 3,68$ gram beserta pembungkusnya yang belum laku terjual;
 - Bahwa berdasarkan informasi dan pengembangan perkara dari tertangkap nya saksi Ryno Andreas Bin Trisno petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di rumah di Jl. kapas Madya Gg. IV-D No.72 Kel. tambak Sari Kec. Gading Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos book bekas HP Vivo yang berisikan : Dompot merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" dan "SUPRI" dengan berat masing-masing bungkus plastik klipnya :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,34$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,29$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "SUPRI" yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,41$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 3,68$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;
- yang di temukan oleh petugas didalam Almari plastik pakaian terdakwa, saat ditanya akan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07739 / NNF / 2023 pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27167 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,999$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27168 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,153$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27169 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,876$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27170 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto ± 169 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27171 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,176$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27172 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,144$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27173 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,162$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;

- 27174 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,148$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27175 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,159$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27176 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,076$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27177 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,177$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 27178 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 3,099$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari ke 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan netto $\pm 6,424$ gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa DIDI SANTOSO BIN MOH. MAKSUM, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan September di tahun 2023, tepatnya di rumah di Jl. kapas Madya Gg. IV-D No.72 Kel. tambak Sari Kec. Gading Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika golongan I dengan ancaman hukuman, yang beratnya melebihi ± 5 (lima) gram“,

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dan pengembangan perkara dari tertangkap nya saksi Ryno Andreas Bin Trisno petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di rumah di Jl. kapas Madya Gg. IV-D No.72 Kel. tambak Sari Kec. Gading Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos book bekas HP Vivo yang berisikan : Dompet merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang bertuliskan “20” dan “SUPRI” dengan berat masing-masing bungkus plastik klipnya :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan “20” yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,34$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,29$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan “SUPRI” yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,41$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta pembungkusnya ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) bendel plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 3,68$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;

yang di temukan oleh petugas didalam Almari plastik pakaian terdakwa, saat ditanya akan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07739 / NNF / 2023 pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

-27166 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-27167 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,999$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-27168 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,153$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-27169 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,876$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 27170 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto ± 169 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 27171 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,176$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 27172 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,144$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 27173 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,162$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 27174 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,148$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 27175 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,159$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 27176 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,076$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;

-27177 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,177$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-27178 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 3,099$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari ke-13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan netto $\pm 6,424$ gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SANDI DIKJAYA FITROH**

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya didalam rumah di Jl. Kapas Madya Gg.IV-D No.72 Kel. TambakSari, Kec. Gading Surabaya saat seorang diri didalam rumah;
- Bahwa saksi bersama rekan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos book bekas HP Vivo yang berisikan : Dompot merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" dan "SUPRI" dengan berat masing-masing bungkus plastik klipnya :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,34$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,29$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "SUPRI" yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,41$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bendel plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 3,68$ gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;

yang di temukan oleh petugas didalam Almari plastik pakaian terdakwa, saat ditanya akan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barag bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

— Bahwa saat diintrogasi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Putra (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga pergram nya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika 5 (lima) gram terdakwa membeli sebesar Rp.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 100.000.000,-), yang kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa bagian untuk terdakwa jual kembali;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan menjual Narkotika jenis Ganja;

2. Saksi **MUCHAMAD DANIEL MEHENDRA** ;

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya didalam rumah di Jl. Kapas Madya Gg.IV-D No.72 Kel. TambakSari, Kec. Gading Surabaya saat seorang diri didalam rumah;
- Bahwa saksi bersama rekan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos book bekas HP Vivo yang berisikan : Dompot merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" dan "SUPRI" dengan berat masing-masing bungkus plastik klipnya :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,34$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,29$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "SUPRI" yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,41$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis

sabu dengan berat $\pm 0,43$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis

sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis

sabu dengan berat $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis

sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram beserta pembungkusnya ;

- 1 (satu) bendel plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 3,68$ gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;

yang di temukan oleh petugas didalam Almari plastik pakaian terdakwa, saat ditanya akan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barag bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

— Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Putra (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga pergram nya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika 5 (lima) gram terdakwa membeli sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa bagian untuk terdakwa jual kembali;

— Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan menjual Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;

— Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya didalam rumah di Jl. Kapas Madya Gg.IV-D No.72 Kel. TambakSari, Kec. Gading Surabaya saat seorang diri didalam rumah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari Polrestabes Surabaya bersama dengan rekan melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos book bekas HP Vivo yang berisikan : Dompot merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" dan "SUPRI" dengan berat masing-masing bungkus plastik klipnya :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,34$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,29$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,15$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "SUPRI" yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,41$ gram beserta pembungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) bendel plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 3,68$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;
yang di temukan oleh petugas didalam Almari plastik pakaian terdakwa, saat ditanya akan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib memesan Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Sdr. Putra (DPO) melalui chat WA kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dengan berat tertentu;
- Bahwa kemudian Sdr. Putra langsung memberikan harga dan setelah terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan Sdr. Putra, kemudian Sdr. Putra meminta untuk pembayarannya terlebih dahulu melalui transfer atau pun setor tunai, setelah terdakwa mentransfer Sdr. Putra, terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di tempat tertentu yang akan dipandu dimana posisi Narkotika jenis sabu tersebut berada setelah terdakwa mendapatkan ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika terdakwa memesan 5 (lima) gram maka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa bayar melalui transfer setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip yang tertulis "20" dan tertulis "SUPRI" yang mana dalam 2 (dua) plastik klip tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) paket plastik klip bertuliskan angka "20" yang terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu yang siap jual dengan harga jual masing-masing paket ukuran pahe dengan harga jual per poketnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip dan bersisa sebanyak 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 3,34$ gram beserta pembungkusanya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu bertuliskan "SUPRI" yang terdakwa bagi sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu yang sudah siap jual dengan harga masing-masing paket ukuran pahe dengan harga jual sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laku terjual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran Supra dan bersisa 8 (delapan) paket

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 3,41$ gram beserta pembungkusnyayang belum laku terjual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mendapatkan kembali Narkotika jenis sabu dari Sdr. Putra, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket plastik klip dengan rincian : 7 (tujuh) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket ukuran pahe yang terdakwa jual perpaketnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah laku terjual dan bersisa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat $\pm 3,68$ gram beserta pembungkusnya yang belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada tema-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan **netto $\pm 6,424$ gram;**
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 07739 / NNF / 2023 pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271669 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,086 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **27167 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,999 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27168 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,153 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27169 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,876 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27170 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 169 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27171 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,176 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27172 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,144 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27173 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,162 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **27174 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,148 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27175 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,159 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27176 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,076 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27177 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,177 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **27178 / 2023 / NNF** berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 3,099 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari ke-13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan **netto ±6,424 gram**

- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jl. Kenjeran Surabaya, terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Putra (DPO) melalui chat WA kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu seberat tertentu kemudian Sdr. Putra langsung

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima harga dagangannya. Kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan Sdr. Putra, kemudian terdakwa mentransfer Sdr. Putra kemudian terdakwa dihubungi untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di tempat tertentu setelah terdakwa mendapatkan ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang, terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika terdakwa memesan 5 (lima) gram maka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa bayar melalui transfer setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip yang tertulis "20" dan tertulis "SUPRI" yang mana dalam 2 (dua) plastik klip tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) paket plastik klip bertuliskan angka "20" yang terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) poket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu yang siap jual dengan harga jual masing-masing paket ukuran pahe dengan harga jual per poketnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip dan bersisa sebanyak 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 3,34$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu bertuliskan "SUPRI" yang terdakwa bagi sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu yang sudah siap jual dengan harga masing-masing paket ukuran pahe dengan harga jual sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laku terjual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran Supra dan bersisa 8 (delapan) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 3,41$ gram beserta pembungkusnyayang belum laku terjual, terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mendapatkan kembali Narkotika jenis sabu dari Sdr. Putra, terdakwa medapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya, terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket plastik klip dengan rincian: 7 (tujuh) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paket ukuran pahe yang terdakwa jual perpaketnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah laku terjual dan bersisa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu seberat $\pm 3,68$ gram beserta pembungkusnya yang belum laku terjual, petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di rumah di Jl. kapas Madya Gg. IV-D No.72 Kel. tambak Sari Kec. Gading Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan di temuan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos book bekas HP Vivo yang berisikan:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dumpster sampah yang berisi 20 (dua) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" dan "SUPRI" dengan berat masing-masing bungkus plastik klipnya: 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan "20" yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,34$ gram beserta pembungkusnya 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan "SUPRI" yang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,41$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik, Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya, yang di temukan oleh petugas didalam Almari plastik pakaian terdakwa, saat ditanya akan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07739 / NNF / 2023 pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 27166 s/d 27178 / 2023 / NNF berupa berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari ke 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan netto $\pm 6,424$ gram. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan **netto ±6,424 gram**;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;;

Karena barang yang dilarang kepemilikannya dan juga handphone sebagai alat komunikasi perbuatan yang dilarang, maka dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Santoso Bin Moh. Maksu**m tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa*

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan dan pelanggaran yang membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Didi Santoso Bin Moh. Maksum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan **netto ±6,424 gram**;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 oleh kami : Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 07 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

TTD.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2587/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)